

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7051/2551

พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
นายสักร ดวงมาลา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72

อาวุธปืนที่จำเลยทำกับอาวุธปืนและวัตถุต่างๆ ที่จำเลยมีไว้ในครอบครองมี
สภาพและลักษณะของการกระทำโดยอาศัยเจตนาที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแยกเป็น
คนละส่วนต่างหากจากกันได้ ดังนี้ แม้จำเลยจะกระทำผิดทั้งสองฐานในเวลาเดียวกัน
การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดสองกรรมต่างกัน มิใช่กรรมเดียว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 55, 72,
72 ทวิ, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91, 371 ธิบของกลางทั้งหมด
ยกเว้นอาวุธปืนพกมือสั้นขนาด .357 (แม็กนัม) หมายเลขทะเบียน กท
339828

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 55, 72 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม, 72 ทวิวรรคสอง, 78 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานทำอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานมีอาวุธปืน มีทะเบียนของผู้อื่น และมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียน เครื่องกระสุนปืน และส่วนของอาวุธปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 3 ปี ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานมีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ คงจำคุก 1 ปี และฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต คงจำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 9 เดือน ริมของกลางทั้งหมด ยกเว้นอาวุธปืนพกวีโอลเวอร์ขนาด .357 (แม็กนัม) หมายเลขทะเบียน กท 339828 ของกลาง

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยที่มีอาวุธปืนพกยาวซึ่งเป็นปืนมีทะเบียนของผู้อื่น 1 กระบอก อาวุธปืนพกยาวซึ่งเป็นปืนไม่มีทะเบียน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืนและส่วนของอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เป็นการกระทำความผิดต่างกรรมกับความผิดฐานทำและมีอาวุธปืนเก็บ 2 กระบอก โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ เห็นว่า แม้ความผิดทั้งสองฐานดังกล่าว จะเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7 และมีบทลงโทษอยู่ในมาตรา 72 ด้วยกันก็ตาม แต่ความผิดต่อพระราชบัญญัติปืนฯ มาตรา 7 ได้บัญญัติลักษณะการกระทำความผิดไว้หลายประการ คือ ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อมิใช่ ใช้ ส่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ทั้งปรากฏว่าจำเลยกระทำความผิดฐานทำและมีอาวุธปืนเก็บ 2 กระบอก กับฐานมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และส่วนของอาวุธปืนประเภทอื่นซึ่งมิใช่อาวุธปืนเก็บที่จำเลยทำขึ้นเอง ดังนั้น อาวุธปืนที่จำเลยทำกับอาวุธปืนและวัตถุต่าง ๆ ที่จำเลยมีไว้ในครอบครองดังกล่าวจึงเป็นคนละประเภทกัน กรณีจึงมีสภาพและลักษณะของการกระทำโดยอาศัยเจตนาที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแยกเป็นคนละส่วนต่างหากจากกันได้ ดังนี้ แม้จำเลยจะกระทำความผิดทั้งสองฐานในวันเวลาเดียวกัน การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดสองกรรมต่างกันมิใช่กรรมเดียว ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า การกระทำความผิดของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดกรรมเดียวกันนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานทำอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอีกกระทงหนึ่ง จำคุก 1 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง

จำคุก 6 เดือน เมื่อรวมกับโทษในความผิดฐานอื่นแล้ว เป็นจำคุก 2 ปี 15 เดือน
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4

(สรุป พัทมะสุคนธ์-สิริรัตน์ จันทรา-ณรงค์พล ทองจีน)

ศาลจังหวัดหนองคาย - นายสุวัตรชัย สิงห์คำ

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอุทธรณ์ 2395/2549

ต้น

หมายเหตุ